

1002388-89.2021.8.26.0431

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: DIREITO CIVIL

Magistrado: CAROLINA DIONÍSIO

Comarca: Pederneiras

Foro: Foro de Pederneiras

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO, POUCO IMPORTANDO O FATO DE NÃO CONSTAR REGISTRO DO BEM EM NOME DA DEMANDANTE. LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. A propriedade dos bens móveis se transfere mediante simples tradição, e com os veículos não é diferente. O registro no Detran ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pederneiras

Foro de Pederneiras

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Belmiro Pereira 367, Pederneiras-SP - cep 17280-061

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1002388-89.2021.8.26.0431 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1002388-89.2021.8.26.0431

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - DIREITO CIVIL

Requerente:

Antonio Carlos Gonçalves

Requerido:

Vinícius Souza Hespanhol de Sá

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA DIONÍSIO

Vistos.

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da Lei nº 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente, em parte.

Cinge-se a controvérsia a respeito da verificação da responsabilidade civil por acidente de trânsito e respectiva indenização por danos materiais e lucros cessantes, em virtude de acidente automobilístico.

Verifica-se dos autos que, no dia 18/03/2021, às 14h00, no cruzamento entre a avenida Reseda e a rua Timburis, no bairro Vale do Igapó neste Município de Pederneiras, ocorreu a colisão entre o veículo Fiat/Strada, placas DGX4668, conduzido pelo requeute e o veículo Fiat/Uno, placas DHZ2638, conduzido pelo requerido, causando avarias em ambos os veículos.

Alegou o autor que transitava por via principal quando foi atingido pelo veículo do requerido, que não respeitou a preferencial e, de forma imprudente, deu causa ao acidente. Por outro lado, o requerido asseverou que as ruas no local não possuem qualquer sinalização, mas acreditava que a preferencial fosse sua, devendo ambos os condutores redobram a atenção.

Inicialmente, consigno que o autor logrou comprovar que é o proprietário do veículo

Fiat/Strada, de placas DGX4668 e que arcou com o pagamento do valor referente ao conserto.

Como é cediço, tratando-se de bem móvel, a simples tradição transfere a propriedade do veículo automotor, não necessitando de registro no órgão de trânsito, até porque a posse de tais bens faz presumir a propriedade, consoante disposição contida no art. 1.267, do Código Civil. Nesse sentido:

"(...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. FURTO DE VEÍCULO.

LEGITIMIDADE. TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE SE OPERA PELA TRADIÇÃO, POUCO

IMPORTANDO O FATO DE NÃO CONSTAR REGISTRO DO BEM EM NOME DA DEMANDANTE.

LEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. RECURSO IMPROVIDO. A propriedade dos bens móveis se transfere mediante simples tradição, e com os veículos não é diferente. O registro no Detran constitui ato posterior à transmissão do domínio, relacionado ao controle administrativo, dele não decorrendo a possibilidade de afirmação da titularidade.

Não havendo suficiente demonstração no sentido de que o veículo não pertencia à autora na oportunidade do evento, estando, ao contrário, exteriorizada a posse do bem por parte dela, fator que autoriza presumir a titularidade do domínio, inviável cogitar de ilegitimidade para a causa. (...) (TJ-SP - AC: 1002477-

62.2018.8.26.0223, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 28/04/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2020).

Ademais, a declaração firmada pelos prestadores de serviço às fls. 26/27 indica o nome do requerente como beneficiário dos serviços, tendo pago por estes, o que o autoriza a pleitear em Juízo a indenização pelos danos causados ao veículo.

Sobre a culpa pela causação do evento danoso, a prova dos autos é segura para atribuí-la ao requerido.

O caso impõe a observância das normas de trânsito pertinentes quanto à preferência em locais não sinalizados. Conforme as normas de trânsito, nos cruzamentos sem sinalização, a preferência é do veículo que vem pela direita do condutor, conforme o que está disposto no art. 29, III do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

III - quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem de local não sinalizado, terá preferência de passagem:

a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela;

b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela;

c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

No caso concreto, segundo análise das alegações das partes e dos documentos colacionados, não se tratando de rodovia, nem rotatória, tem-se que a preferência de passagem cabia ao veículo do requerente, que transitava pela direita em relação ao veículo do requerido, o que demonstra a inobservância da norma de trânsito por este, ocasionando, assim, a colisão.

Portanto, cabe ao requerido indenizar os danos materiais causados ao veículo do autor, uma vez que não agiu com a devida cautela no trânsito e causou o acidente. Nesse sentido, jurisprudência do Tribunal de Justiça Bandeirante:

"RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COLISÃO EM CRUZAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS. PROVA SUFICIENTE PARA AFIRMAR A AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 29, III, "c", DO CTB. CULPA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO (RÉU) EVIDENCIADA. PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. Não havendo sinalização específica em cruzamento, incide o artigo 29, III, "c", do Código de Trânsito Brasileiro, no sentido de que tem preferência o veículo que trafega à direita do condutor. Na hipótese, os elementos dos autos permitem constatar que o automóvel do autor trafegava à direita do motorista do caminhão, ou seja, espelha exatamente a situação descrita no item "c" da referida norma. Nessa linha de raciocínio, cabia ao réu parar previamente antes de ingressar no cruzamento, o que não fez. Não há dúvida de que tal preferência não é absoluta, mas, no caso, não existe nenhum fator que permita determinar um tratamento diferenciado. O acidente, portanto, foi causado em virtude de manobra imprudente do réu, pois ingressou na via em momento inoportuno, sem respeitar a preferência de

passagem do automóvel, acabando por interceptar a sua trajetória. Tal conduta identifica a sua responsabilidade pela reparação dos danos causados. 2. A culpa deve ser efetivamente demonstrada, não apenas inferida. No caso, não se depara com qualquer evidência da culpa exclusiva ou concorrente da vítima. 3. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária de responsabilidade do réu-apelante, fixando-a em 12% sobre o valor atualizado da condenação." (TJSP; Apelação Cível 1001507-66.2020.8.26.0296; Relator (a): Antonio Rigolin; Órgão Julgador: 31ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 2ª Vara; Data do Julgamento: 28/11/2022; Data de Registro: 28/11/2022).

"Cruzamento com sinalização de "dê preferência" para ambas as partes em face da antecedente existência de rotatória, sem retirada das aludidas placas. Aplicação subsidiária do disposto no art. 29, III, "c", do CTB para o fim de responsabilidade civil. Preferência do veículo proveniente da direita. Sentença mantida." (TJSP;

Recurso Inominado Cível 0004203-70.2021.8.26.0001; Relator (a): Maria Cecília Monteiro Frazão; Órgão Julgador: 2ª Turma Cível; Foro Regional I - Santana - 2ª Vara do Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 24/11/2022; Data de Registro: 24/11/2022).

No que diz respeito ao valor pleiteado na inicial (R\$ 7.963,03), embora não haja correspondência exata com os valores descritos na declaração encartada às fls. 26/27, verifica-se que as peças e materiais indicados são condizentes com os danos suportados no veículo, conforme as fotografias de fls. 15/21, também corroborados pelo depoimento da testemunha, sr. Valdejone Teodoro Sobrinho, que relatou com detalhes os reparos efetuados juntamente com outro profissional, demonstrando que não houve exorbitância nos valores cobrados.

Ressalte-se que a ausência de apresentação das notas fiscais não constitui óbice ao ressarcimento do prejuízo material suportado, já que devidamente comprovado pela prova documental e oral produzidas, destacando-se que o requerido não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrem equívoco ou inadequação das peças, materiais e mão-de-obra utilizados no conserto, nem tampouco dos valores cobrados. Assim, com base na experiência comum e atenta ao acervo probatório existente nos autos, reputo adequado o valor das peças no importe de R\$ 3.900,28 e o valor da mão-de-obra de funilaria e pintura, incluindo os materiais de pintura, no importe de R\$ 4.062,75, totalizando R\$ 7.963,03, conforme pleiteado na inicial.

Relativamente aos lucros cessantes, o art. 402 do CC dispõe que eles são devidos em razão do que se deixou de lucrar, tendo em vista o fato praticado por terceiro que interrompeu o fluir natural dos acontecimentos. Desse modo, não podem ser hipotéticos, enfim, decorrer de mera expectativa. Sobre o tema a doutrina assim se manifesta:

"O dano patrimonial abrange os danos emergentes (dano positivo) e os lucros cessantes (dano negativo). O ressarcimento tem o condão de repor o lesado a uma situação de equivalência ao momento anterior à lesão, a teor do exposto no art. 402 do Código Civil. Os danos emergentes traduzem os valores efetivamente perdidos pelo ofendido, em razão da lesão. Há um desfalque atual em seu patrimônio real e efetivo, acarretando imediato déficit patrimonial. O dano emergente tanto pode referir-se à redução do ativo como ao aumento do passivo. Já os lucros cessantes, ou frustrados, correspondem ao acréscimo patrimonial concedido ao ofendido, se a obrigação contratual ou legal não fosse objeto de descumprimento. Seria o reflexo futuro do ato lesivo sobre o patrimônio do credor. Nas palavras do especialista Arnaldo Marmitt, "no lucro cessante a expectativa de lucro deixou de agregar-se ao patrimônio do lesado." Assim, tudo o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar desde o dia do ilícito será recomposto." (Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosendal. Curso de Direito Civil, Volume 2, obrigações. Editora Atlas, 9ª Edição.p. 550).

O requerente afirmou na exordial que utilizava o veículo para fazer fretes, auferindo lucro diário de R\$ 200,00 e que ficou vinte (20) dias sem trabalhar, enquanto o carro encontrava-se no conserto, alcançando prejuízo de R\$ 4.000,00. Contudo, nenhuma prova trouxe com a petição inicial a corroborar suas alegações. Veja-se que não há qualquer elemento que sirva de parâmetro para indicar os valores

que o requerente supostamente deixou de auferir em razão da privação do uso do veículo, não havendo comprovação da realização de fretes anteriores, lucros havidos com o trabalho realizado ou de clientela fixa, que demonstrassem o ganho habitual e certo de valores no patamar pleiteado.

Na hipótese, o requerente não comprovou a alegada privação financeira por ele suportada, o que, aliás, depende de prova robusta (Apel. s/ Rev. nº 1.105.807- 2/00 - 5ª Câmara. Dir. Privado (extinto ITAC) -Rel. Des. CARLOS LUIZ BIANCO - J. 28/05/03; Apel. c/ Rev. nº 926.001- 0/00 - 25ª Câmara. Dir. Privado B - Rel. Juiz MARCELO IELO AMARO - J. 11.03.08).

Nesse diapasão, acolhe-se em parte o pedido indenizatório, apenas para determinar o ressarcimento do valor gasto com o conserto do veículo.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para condenar o requerido a pagar ao autor a quantia de R\$ 7.963,03 (sete mil, novecentos e sessenta e três reais e três centavos), com atualização monetária pelos índices da tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo e juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar de 20.10.2021 (fls. 26/27), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem ônus sucumbenciais a teor do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Em caso de interposição de recurso inominado, o valor do preparo deve corresponder a 1% sobre o valor atualizado da causa, desde a data da propositura até o recolhimento, somado a 4% sobre o valor atualizado da condenação, se houver, ou 4% sobre o valor atualizado da causa, desde o ajuizamento, sempre observado o mínimo de cinco UFESPs para cada parcela, nos termos do artigo 4º, § 2º, da Lei nº 11.608/2003 e artigo 698 das NSCGJSP, além das despesas processuais referentes a todos os serviços forenses eventualmente utilizados (despesas postais, diligências do Oficial de Justiça, taxas para pesquisas de endereço nos sistemas conveniados, custas para publicação de editais, nos termos do Comunicado CG 1530/2021, item 12. Eventual benefício de assistência judiciária gratuita será analisado por ocasião da interposição do recurso, devendo a parte interessada apresentar, juntamente com o recurso, os comprovantes de sua remuneração (salários, aposentadoria, etc.) e a declaração de imposto de renda do último exercício fiscal ou de isento, se o caso. Justifico a exigência de comprovação porque se trata de causa de pequeno valor em que, a princípio, as custas não assumem quantia elevada, não se podendo presumir a pobreza da parte interessada apenas pela simples declaração pessoal. Advirto, ainda, que a interposição de recurso sem o preparo e sem os documentos necessários ao exame da gratuidade implicará deserção.

Oportunamente, dê-se baixa e arquivem-se.

Publique-se e intuem-se.

Pederneiras, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA